

0027724-93.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... não "trabalhava de olheiro" no ponto de tráfico.

Por outro lado, ambos os policiais civis ouvidos em juízo relataram já terem realizado várias prisões por tráfico de drogas no local dos fatos, tendo ressaltado que os seus moradores costumeiramente reclamam da constante mercancia ilegal nos arredores do centro social esportivo; relataram, ainda, que na data anterior, fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0027724-93.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0027724-93.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE HENRIQUE ROSA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 0027724-93.2021.8.26.0114

Autos nº 476/2021 - A

Vistos etc.,

I - ALEXANDRE HENRIQUE ROSA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput e 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2.021, por volta das 05h30min, na Rua Collecchio, altura do nº 11, nas proximidades do centro social e de esportes do bairro Padre Manoel da Nóbrega/Vila Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente ajustado com Wendell Igor Valério, Thiago Augusto da Silva Moraes, Yago Luís de Camargo Nunes e Thiago Rodrigo Da Silva (já sentenciados a fls. 560/591 dos autos principais, n.º 1501569-35.2021.8.26.0548), com unidade de designios e divisão de tarefas, guardava, para o fim de tráfico, 156 (cento e cinquenta e seis) porções de cocaína, acondicionadas em seis pacotes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em notas diversas. Notificado (fls. 257), o réu apresentou defesa prévia a fls. 271/272.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 05 de agosto de 2021 (fls. 286/288).

Em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida em favor do réu, foi cumprido o alvará de soltura a fls. 356/359.

Então, o réu foi citado a fls. 409.

Por decisão de fls. 431, houve desmembramento do feito em relação ao acusado.

No mais, por despacho de 16 de dezembro de 2021, foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 432).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas as duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 452).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a aplicação do §4º do artigo 33, Lei de Drogas; 3) a fixação de regime inicial aberto, observado o tempo de prisão provisória; e 4) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 453/457).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão fls. 28, 29 e 30, Fotografias de fls. 185/189 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 423/425.

Quanto à autoria, na fase policial, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a prática do delito; disse ser usuário de drogas, morador do local dos fatos e conhecer os agentes que foram detidos consigo na abordagem policial. Por fim, asseverou que, no dia dos fatos, bebia em um bar e não “trabalhava de olheiro” no ponto de tráfico.

Por outro lado, ambos os policiais civis ouvidos em juízo relataram já terem realizado várias prisões por tráfico de drogas no local dos fatos, tendo ressaltado que os seus moradores costumeiramente reclamam da constante mercancia ilegal nos arredores do centro social esportivo; relataram, ainda, que na data anterior, fim de tarde, após breve campanha, notaram intensa movimentação de pessoas, entre usuários, idosos e muitas crianças, motivo pelo qual resolveram postergar a incursão. Ato contínuo, na manhã seguinte, dia dos fatos, ao chegarem nas proximidades do centro social, o acusado, na companhia dos comparsas Thiago Augusto, Thiago Rodrigo e Yago, “olheiros do tráfico”, gesticularam e gritaram “olha o pastel” com o fim de avisar Wendell, o vendedor na ocasião, da aproximação policial. Contudo, diante da agilidade na abordagem, conseguiram deter todos os agentes. Em revista pessoal, localizaram com Wendell a quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em notas trocadas e, próximo a ele, no pé de uma árvore, as 156 (cento e cinquenta e seis) porções de cocaína, já devidamente embaladas e prontas a entrega de terceiras pessoas. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

No mais, não procede a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Cumpra observar que eventual leitura prévia do boletim de ocorrência não tornam programados os seus depoimentos, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si; contudo, as suas palavras foram precisas, coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, de modo que não há motivos para negar-lhes crédito.

Assim, perfeitamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do tráfico. Irrelevante que nada de ilícito tenha sido apreendido na posse do réu, uma vez que restou devidamente comprovado que a sua função era a de vigilância da via pública para avisar Wendell do surgimento de policiais.

Assim, não há que se falar na falta de individualização da conduta do acusado; ao contrário, patente que exercia a função de "olheiro" na biqueira.

Aliás, conforme se depreende dos autos, os "olheiros", para avisar acerca da aproximação policial na região do tráfico, ficam em posições estratégicas e gritam palavras-chave, no caso dos autos "ó o pastel", como de fato fez o réu.

Por outro lado, cumpre destacar que para a configuração do artigo 35 da Lei de Drogas, exige-se a estabilidade e a permanência do vínculo entre os agentes, não comprovadas estreme de dúvidas no presente caso.

É de se observar que, apesar de o acusado não ter apresentado qualquer justificativa plausível quanto ao fato de estar em um ponto de drogas, logo no início da manhã, na companhia de Thiago Augusto, Thiago Rodrigo, Yago e Wendell, não há comprovação sólida no sentido de que se associaram, de maneira estável e permanente, para a prática do tráfico.

Assim, é o caso de se falar em absolvição pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

No mais, as circunstâncias da prisão (em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas), a quantidade de droga apreendida (não condizente com a posse para o próprio consumo), a forma de acondicionamento (em embalagens típicas da mercancia), bem como a quantia em dinheiro apreendida, por si, evidenciam a finalidade com que o réu, juntamente com Thiago Augusto, Thiago Rodrigo, Yago, na função de "olheiro", e Wendell, guardavam e tinham em depósito a droga, ou seja, a entrega a consumo de terceiros.

Irrelevante que não tenha sido presenciado nenhum ato de mercancia, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo réu, nos termos do artigo 29 do Código Penal, foi a de "guardar".

Por fim, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 restou cabalmente demonstrada, tanto pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram que o local da prisão em flagrante fica nos arredores de um centro social e esportivo do bairro, quanto pelas fotografias juntadas aos autos a fls.185/189.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu, praticou, nos termos do artigo 29 caput do Código Penal, o crime de tráfico de drogas, de modo que a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 33, "CAPUT", C.C. ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou, em audiência, pintor. No mais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. No mais, acompanhando o

entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de freqüentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado ALEXANDRE HENRIQUE ROSA COSTA, qualificado nos autos (R.G. nº 42.209.793 – fls. 315 – I.I.R.G.D.), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de freqüentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 11 meses e 10 dias), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

A.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, considerando que já houve, nos autos principais, a determinação quanto à juntada da Guia de Depósito Judicial referente ao dinheiro apreendido, bem como sua perda, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, entendo que não há pendências em relação ao valor apreendido.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA